

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

פ/25/6291

הצעת חוק הממשלה (תיקון – כללי אתיקה לחברי הממשלה), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 5ג 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 5ב יבוא:

"כללי אתיקה 5ג. (א) חברי הממשלה יחויבו בכללי אתיקה. לחברי הממשלה

(ב) הכללים יכללו הנחיות בנושאים הבאים – יושרה, טוהר מידות, מניעת ניגוד עניינים, כיבוד שלטון החוק, שקיפות ושיקולים רלוונטיים לקבלת החלטות.

(ג) הכללים יחייבו את חברי הממשלה, בעת כהונתם ולאחר סיומה, וכן בשינויים שייקבעו בכללים, את נושאי המשרות שבהם מסתייע חבר הממשלה במישרין בעבודתו, כפי שייקבע שר המשפטים.

(ד) כללי האתיקה ייקבעו על ידי שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לקדם התנהגות ראויה של חבר הממשלה כנאמן הציבור וכשליח הציבור, בהתאם להצהרת האמונים של חברי הממשלה, כדי לשרת את טובת הכלל ולהבטיח את התפקוד התקין

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

של הממשלה, את אמון הציבור בה ואת טוהר המידות.

מזה מספר שנים גיבוש כללי אתיקה מנחים לחברי הממשלה עומד על סדר יומה של הממשלה עניין. בשנת 2006 התקבלה החלטת הממשלה מס' 194 מיום כ"ט בסיוון התשס"ו (25 ביוני 2006) במסגרתה הוחלט להקים ועדה ציבורית שתגבש את כללי האתיקה, ובראשה עמד נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר. בשנת 2008 הגישה הוועדה את המלצותיה ומצאה שיש מקום להחיל על חברי הממשלה כללי אתיקה שיתוו דרך פעולה חד-משמעית, כפי שקיים ברוב מדינות העולם המערבי. ביום י' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2014), הגישה שרת המשפטים דאז טיוטת כללי אתיקה למזכיר הממשלה. נכון ליום זה, על אף שלל הוועדות והטיוטות, כללי האתיקה טרם גובשו. על כן, בהצעת חוק זו מוצע לקבוע בחוק הממשלה, התשס"א–2001, כי חברי הממשלה יחויבו בכללי אתיקה. כללי האתיקה ייקבעו על ידי שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה, ויחייבו את חברי הממשלה בעת כהונתם ולאחר סיומה. כללי האתיקה יעסקו בנושאי יושרה, טוהר מידות, מניעת ניגוד עניינים, כיבוד שלטון החוק, שקיפות ושיקולים רלוונטיים לקבלת החלטות.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת ציפי לבני (פ/1888/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בחשוון התשפ"ו (17.11.2025)